

2024년도 1차 특정감사 결과

- 분쟁조정 사건 의무 통지 준수 실태 -

1. 목적

- ☐ 법·규정 등에 따른 분쟁조정 사건의 통지사항 발송 누락에 관한 내부 정보 인지에 따라 관련 사안에 대해 감사를 실시하고 관리 방안을 마련

2. 실시 개요 및 감사대상 업무 현황

- ☐ (감사대상 및 범위) 최근 3년간('2021. 1. 1. ~ '2024. 1. 22.) 접수된 분쟁 조정 사건의 신청인 통지사항 전반
- ☐ (중점사항) 관련 법·규정 등에 따른 신청인 통지사항의 적정 통지 여부
- ☐ (신청인 통지 절차)

절차 구분	통지 시점	통지 근거
① 접수 통지	분쟁조정 접수 후 7일 이내	「소비자분쟁조정규칙」 제8조 제2항
▼		
② 사건 담당자 배정 완료 안내	'접수 통지' 3일 후	별도 규정 없음.
▼		
③ 분쟁조정기간의 연장(1차) 통지	사건 경과일 30일 도달 시	「소비자기본법」 제66조 제2항 「소비자분쟁조정규칙」 제27조 제1항
▼		
④ 분쟁조정기간의 연장(2차) 통지	사건 경과일 120일 도달 전 (2차 연장통보서 결재 시)	「소비자기본법」 제66조 제2항 「소비자분쟁조정규칙」 제27조 제1항
▼		
⑤ 회의 개최 통지	회의 개최 5일 전	「소비자분쟁조정규칙」 제21조
▼		
⑥ 회의개최 완료 및 조정결정서 등 안내	회의 개최 익일	별도 규정 없음.
▼		
⑦ 이송결정 통지	이송 결정 후 14일 이내	「소비자분쟁조정규칙」 제30조 제2항

※ 위 절차는 사건 접수부터 종결까지의 일반적인 순서를 나타낸 것으로, 각 사건의 처리 완료 시점, 조정 전 처리(신청취하, 합의이행 등) 등 각 사건 별 진행 경과에 따라 달라질 수 있음.

3. 감사 결과

□ 신청인 휴대전화 번호 임의 수정에 따른 의무 통지 미준수

- (사건 담당자의 신청인 휴대전화 번호 임의 수정) 신청인 통지 누락을 방지하기 위해 시스템에 입력된 신청인 휴대전화 번호로 관련 문자 메시지가 자동으로 발송되나, 일부 사건 담당자가 시스템에 입력된 휴대전화 번호를 임의 수정한 사례가 확인됨.
- (근거 법·규정에 따른 신청인 의무 통지 미준수) 대상기간(2021. 1. 1 ~ 2024. 1. 22) 동안 접수된 사건 중 관련 근거 법·규정에 따른 신청인 통지 누락은 총 000건 발생함.
 - '③ 분쟁조정기간의 연장(1차) 통지', '④ 분쟁조정기간의 연장(2차) 통지', '⑤ 회의 개최 통지', '⑦ 이송결정 통지'에서 누락이 발생함.

4. 후속 조치

연번	지적사항	처분요구사항	관련 부서
1	사건 담당자의 신청인 휴대전화 번호 임의 수정	(개선) 관련 법·규정 및 정보제공 목적 등에 따른 신청인 통지가 적절하게 이루어질 수 있도록 신청인 휴대전화 번호 변경 필요 시, 유효하지 않은 번호로 수정이 불가하도록 개선	분쟁조정 사무국
2	근거 법규정에 따른 신청인 의무 통지 미준수	(징계요구) 시스템 내 신청인 휴대전화 번호를 임의 수정하여 분쟁조정기간 1차 연장 000건, 분쟁조정기간 2차 연장 000건, 회의개최 사실 00건 등 총 000건의 신청인 의무 통지 누락이 발생한 관련자 ○○○에 대해 징계 요구	기획조정실 (인재경영팀)
		(구두주의) ☐ 시스템 내 신청인 휴대전화 번호 임의 수정으로 신청인 의무 통지 누락 0건이 발생한 관련자 ◇◇◇에 대해 그 수준이 경미하므로 구두주의 ☐ 타 관련자(○○○)의 신청인 휴대전화 번호 임의 수정 행위로 통지 누락이 발생하여, 해당 문제에 대해 인지하기 어려웠으나, 배정받은 사건에 대한 관리 부주의 책임을 일부 물어 관련자 □□□ 외 8명에 대해 향후 동일한 사안이 발생하지 않도록 구두주의	청렴감사실